

**AHMAD THAQIF BIN IBRAHIM**

**LWN**

**NOOR AZAM BIN SAMSUDIN**

**AFIQAH BINTI IBRAHIM**

**[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, YAA Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 7 September 2021 bersamaan 29 Muharam 1443H]**

**[Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-041-0070-2020]**

**[Rayuan Terhadap Perintah Permohonan Mencelah Menjadi Pihak Di Dalam Kes 10200-012-0094-2020 Di Bawah Seksyen 19(1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]**

**Pegum Syarie Perayu : Tidak diwakili oleh Pegum Syarie.**

**Pegum Syarie Responden : Tidak diwakili oleh Pegum Syarie.**

### **ALASAN PENGHAKIMAN**

**[1] Kes ini adalah suatu rayuan yang difailkan oleh Pihak Perayu pada 28 Julai 2020 terhadap keseluruhan keputusan yang telah dibuat oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Selangor pada 20 Julai 2020 dalam Kes Permohonan No. : 10200-041-0131-2020 sepertimana berikut-**

- i. Mahkamah tidak meluluskan permohonan mencelah Pemohon berdasarkan seksyen 19(1)ETMMS 2003.**

[2] Perayu (Pemohon di dalam Kes Permohonan No. : 10200-041-0131-2020 ) telah tidak berpuashati dengan keseluruhan keputusan tersebut dan telah memfailkan Rayuan mengemukakan Alasan Rayuan pada 9 November 2020 seperti di dalam muka surat 90 – 96 Rekod Rayuan yang boleh disimpulkan seperti berikut -

- i. Perayu perlu diterima sebagai pihak bagi kes induk Responden-Responden atas dasar beberapa perkara telah dilakukan oleh Responden-Responden yang perlu diketahui oleh pihak Hakim dan Mahkamah.
- ii. Perayu mempunyai bukti helah dan jenayah Responden 1 serta saksi dalam jenayah yang dilakukan oleh Responden 1 iaitu melakukan keterangan palsu di dalam permohonan pengesahan nikah di Mahkamah Tinggi Syariah Wilayah Persekutuan pada penghujung tahun 2017. Responden 1 telah mengemukakan dokumen yang menyerupai surat daripada Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) yang menyatakan bahawa Responden 1 tiada bidang kuasa untuk membuat sebarang permohonan pengesahan nikah di Negeri Selangor pada tahun 2017. Oleh yang demikian Perayu mahu Responden 1 mengemukakan dokumen tersebut di hadapan Mahkamah.
- iii. Dokumen perjalanan Responden 2 yang dikemukakan di dalam kes di Mahkamah Tinggi Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur tidak mempunyai pengesahan imigresen Malaysia yang bercanggah dengan dokumen yang diperolehi oleh penguatkuasa JAIS yang mempunyai pengesahan imigresen Malaysia. Semakan di dalam rekod imigresen tidak menemui perjalanan Responden 2 bagi mana-mana laluan

sempadan Malaysia malah Responden 2 masih berada di rumah orang tuanya pada jam 4.00 petang 13 November 2017.

- iv. Perkahwinan Responden 1 dengan Responden 2 menggunakan wali am dalam keadaan wali Responden 2 tidak ghaib mahupun ingkar terhadap permohonan pernikahan mereka malah Responden 1 tidak pernah berusaha untuk berjumpa wali Responden 2.
- v. Responden 1 dan Responden 2 berkahwin tanpa mereka mengenali antara satu sama lain dalam tempoh yang lama sebaliknya mereka diperkenalkan oleh pihak ketiga iaitu ketua kumpulan mereka yang bernama Emran Ahmad.
- vi. Pemohon memohon Mahkamah Rayuan membuka semula permohonan induk dengan mengenepikan *locus standi* sama sepertimana kedudukan Responden-Responden yang telah memperolehi pengesahan nikah dengan mengenepikan hukum Syarak.

[3] Responden tidak bersetuju dengan rayuan ini dan memohon supaya rayuan ini ditolak dan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah adalah dikekalkan.

[4] Perayu memfailkan Penghujahan Bertulis Perayu pada 26 Februari 2021 manakala Responden memfailkan Hujahan Jawapan Responden pada 29 Mac 2021 dan seterusnya Perayu memfailkan Hujahan Balasan Perayu pada 27 Julai 2021.

### **Fakta Kes**

[5] Perayu adalah abang kandung kepada Responden 2 dan Responden 2 adalah adik kandung kepada Perayu.

[6] Responden 1 dan Responden 2 telah memfailkan Permohonan Pengesahan dan Pendaftaran Perkahwinan Yang Melibatkan Poligami melalui Permohonan No: 10200-012-0094-2020 bertarikh pada 7 Februari 2020 di Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Selangor.

[7] Perayu telah memfailkan Permohonan Interlokutori (Permohonan Kebenaran Sebagai Pencelah) pada 24 Februari 2020 melalui Permohonan No: 10200-041-0131-2020 terhadap Permohonan No: 10200-012-0094-2020 atas alasan-alasan berikut -

- i. Ingin memastikan Responden 1 tidak mengambil kesempatan dalam sebarang helah yang boleh Responden 1 kemukakan. Kerana terlalu banyak helah serta alasan yang sengaja diwujudkan tanpa bersandarkan apa-apa perkara yang telus.
- ii. Ingin memastikan kedudukan Responden 1 menunjukkan sebab mengapa Responden tidak harus dikenakan hukuman denda/dipenjarakan dan / atau mengikut seksyen 151 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 kerana gagal dan / atau sengaja tidak mematuhi Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (UUKI) sebelum ini.
- iii. Ingin mendapat kebenaran sebagai *locus standi* dalam permohonan induk tersebut agar Pemohon dapat memastikan tiada sebarang helah dikemukakan oleh Responden 1 atau mempengaruhi mana-mana pihak di dalam Mahkamah.

[8] Responden-Responden di dalam kes tersebut tidak bersetuju dengan tuntutan Perayu dan mempertikaikan *locus standi* Perayu untuk bertindak sebagai pencelah di dalam kes permohonan pengesahan pendaftaran pernikahan Responden-

Responden dalam keadaan wali iaitu bapa kandung Responden 2 masih hidup. Responden-Responden menegaskan bahawa Perayu bukanlah salah satu komponen kepada rukun nikah atau pun pihak Pegawai Tadbir Agama yang berbidangkuasa.

[9] Sebutan kes dibuat pada 4 Mac 2020 di hadapan Pendaftar bagi penetapan tarikh-tarikh pemfailan Afidavit Jawapan dan Afidavit Balasan di kaunter Mahkamah dan pada 20 Julai 2020 Hakim Bicara memberikan keputusan.

## **ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH**

[10] Bagi maksud rayuan ini, kami telah meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan, dan Penghujahan bertulis yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak serta Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara. Kami dapati di dalam mana-mana peringkat sama ada di dalam Alasan Rayuan ataupun Hujahan, Perayu tidak menyentuh langsung mengenai kekhilafan Hakim Bicara sama ada semasa prosiding ataupun di dalam Alasan Penghakiman.

[11] Seksyen 141(2) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 (ETMMSS 2003) telah memperuntukkan panduan dan kehendak bagi pemfailan alasan rayuan seperti berikut -

### ***Seksyen 141. Alasan rayuan***

*(2) Tiap-tiap alasan rayuan hendaklah menyatakan dengan ringkas isi penghakiman yang dirayukan itu dan hendaklah mengandungi butir-butir yang jelas tentang undang-undang atau fakta-fakta yang mengenainya rayuan itu dibuat dan, kecuali dengan kebenaran Mahkamah yang*

*mendengar rayuan itu, perayu tidak boleh dibenarkan semasa pendengaran rayuan itu bersandar kepada apa-apa alasan selain alasan-alasan yang dinyatakan dalam alasan rayuan itu.*

[12] Walaubagaimanapun apa yang kami fahami berdasarkan alasan-alasan rayuan dan penghujahan yang dikemukakan oleh kedua-dua pihak, kami berpendapat hanya 1 sahaja isu yang perlu diputuskan dalam rayuan ini iaitu **sama ada Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila menolak permohonan Perayu sebagai pencelah di dalam permohonan induk Responden-Responden di dalam kes permohonan pengesahan dan pendaftaran perkahwinan atas alasan Perayu tidak mempunyai locus standi.**

[13] Perayu menghujahkan bahawa Perayu beranggapan Perayu mempunyai ruang, hak ataupun tempat untuk bertindak sebagai pencelah dalam kes induk permohonan pengesahan dan pendaftaran perkahwinan. Ini adalah kerana Perayu beranggapan bahawa mana-mana orang yang mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai suatu kesalahan telah dilakukan di bawah mana-mana undang-undang bertulis yang berhubungan dengan agama Islam, memberikan apa-apa maklumat berhubungan dengan kesalahan itu yang diketahuinya atau dipercayai sebagai palsu adalah melakukan suatu kesalahan, perlu diberikan sebagai Pencelah untuk bertindak secara adil dan telus dalam sebarang apa-apa prosiding di dalam Mahkamah.

[14] Perayu menghujahkan memandangkan Perayu mempunyai status sebagai wali nasab yang berkelayakan selepas wali mujbir maka adalah perlu Perayu diberikan ruang untuk mengetengahkan kronologi tindakan oleh Responden 1 dan Responden 2. Ini juga adalah kerana Perayu mengetahui pelbagai helah yang

dilakukan oleh Responden 1 dan Responden 2 iaitu menggunakan pendekatan matlamat menghalalkan cara dengan menggunakan wali am Selatan Thailand sedangkan wali mujbir masih hidup malah tidak pernah ingkar ataupun ghaib semasa mereka berusaha untuk bernikah.

[15] Responden 1 dan Responden 2 mempertikaikan sama ada Perayu mempunyai *Locus Standi* untuk bertindak sebagai Pencelah di dalam kes permohonan pengesahan dan pendaftaran pernikahan yang difailkan oleh Responden-Responden. Responden-Responden menegaskan bahawa Perayu bukanlah salah satu komponen rukun pernikahan ataupun pihak Pegawai Tadbir Agama (PTA) yang berbidangkuasa. Walaupun Perayu adalah merupakan saudara lelaki kepada Responden 2 tetapi Perayu tidak berkelayakan untuk menjadi wali kepada Responden 2 selama mana bapa Responden 2 masih hidup. Justeru itu Perayu adalah hilang merit kelayakan untuk bertindak sebagai Pencelah.

[16] Perayu di dalam Hujahan Balasnya sebaliknya menghujahkan bahawa isu *locus standi* hanyalah helah yang digunakan untuk menafikan Perayu mengetengahkan perkara sebenar. Perayu selanjutnya menghujahkan bahawa setiap pihak ada peranan dan tanggungjawab yang telah diamanahkan baik dari segi agama dan masyarakat dan Perayu telah berusaha untuk menjaga kedudukan keluarga dan masyarakat.

[17] Kami telah meneliti dapatan Hakim Bicara di dalam Rekod Rayuan muka surat 85 mengenai kedudukan Perayu yang tidak mempunyai *locus standi* iaitu–

*“Mengikut tertib wali bahawa bapa adalah orang yang paling layak mewalikan pernikahan tersebut pada masa tersebut. Pemohon dalam kes ini*

*merupakan saudara lelaki tidak berkelayakan untuk menjadi wali kepada Responden 2 selama mana bapa masih hidup.*

*Mahkamah berpuashati pihak Pemohon tidak berkepentingan sebagai pencelah terhadap permohonan daftar nikah poligami tersebut. Pemohon tiada locus standi sebagai pencelah dalam permohonan ini."*

[18] Bagi mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai permohonan yang dibuat oleh Perayu untuk diterima sebagai pencelah, kami merujuk kepada seksyen 19(1) ETMMSS 2003 iaitu -

***Seksyen 19. Perubahan pihak***

*(1) Tertakluk kepada subsekysen (2), Mahkamah boleh, atas kehendaknya sendiri atau atas permohonan mana-mana pihak pada mana-mana peringkat prosiding, membatalkan, menggantikan atau menambahkan mana-mana pihak mengikut apa-apa cara dan atas apa-apa terma yang adil dan patut.*

[19] Berdasarkan peruntukan undang-undang tersebut, kami berpuas hati bahawa Mahkamah berbidang kuasa untuk menambah pihak-pihak dalam sesuatu kes atas apa-apa terma yang adil dan patut. Di dalam kes ini Perayu memohon untuk diterima sebagai Pencelah atas kapasitinya sebagai salah seorang wali nasab kepada Responden 2 dalam keadaan Perayu mengetahui kronologi dan latarbelakang pernikahan Responden 1 dan Responden 2.

[20] Tertib wali dan syarat perpindahan wali nasab telah diterangkan di dalam kes *Ismail bin Abdul Majid lawan Aris Fadilah dan Insun binti Abdul Majid*



(1990) *JH Jilid V* di Mahkamah Syariah Kuala Kangsar, Perak yang mana telah diputuskan bahawa perkahwinan yang diwalikan oleh saudara lelaki dalam keadaan pengantin perempuan masih mempunyai datuk adalah tidak sah atau batal berdasarkan kepada alasan saudara lelaki kepada pengantin perempuan itu tidak ada bidangkuasa wali kerana wali *aqrab* iaitu datuk perempuan itu masih hidup dan datuk tersebut tidak hilang hak kelayakan sebagai wali kerana **akal fikiran datuk tersebut masih waras.**

[21] Kami telah meneliti Rekod Rayuan di muka surat 3 di mana Perayu telah memplidkan di dalam Notis Permohonannya berkenaan keadaan Wali kepada Responden 2 seperti berikut -

*“ Tindakan Responden telah mendatangkan kemudaratan terhadap Wali Responden 2....Pemohon meminta kebenaran mencelah bagi prosiding Responden kerana Wali tidak mampu untuk menggalas tugas dan tanggungjawabnya. Sehingga kini kesihatan dan moral Wali Responden 2 tidak mampu untuk berbuat apa-apa yang melibatkan Responden 2, ini disebabkan dengan apa yang telah terjadi daripada tindakan Responden-Responden sendiri. ”*

[22] Perayu juga di dalam Afidavit Balasan kepada Afidavit Jawapan Responden 1 dan Responden 2 di dalam Rekod Rayuan muka surat 51 telah memperihalkan keadaan emosi Wali kepada Responden 2 seperti berikut -

*“ ....Saya diberi tanggungjawab oleh Wali kepada Responden 2. Wali Responden 2 sendiri telah meminta saya membantunya dalam hal ini, malah saya juga adalah anak sulung dalam keluarga tersebut. Saya sesungguhnya*

*percaya bahawa saya layak untuk menjadi pencelah di dalam perkara ini dengan dua sebab yang munasabah. Perkara pertama adalah memandangkan tanggungjawab yang diberikan oleh Wali Responden 2 dan juga keadaan Wali yang masih terganggu emosinya akibat tindak tanduk Responden 1 memfitnah Wali Responden 2..”*

[23] Walaubagaimanapun di dalam kes ini kami dapati tidak dibuktikan pada mana-mana peringkat bahawa kelayakan bapa sebagai wali telah hilang. Oleh yang demikian kami berpendapat masih belum berlaku perpindahan wali daripada bapa kepada saudara lelaki.

[24] Oleh yang demikian kami bersetuju dengan dapatan Hakim Bicara bahawa oleh kerana wali bapa masih hidup maka Perayu tidak mempunyai *locus standi* untuk mencelah di dalam permohonan induk Responden-Responden.

[25] Kami merujuk kepada Kes *Zahrin Zainorin dan seorang lagi lwn Mariyana Hadri, JH Jilid 42 Bahagian 2*, muka surat 271 - 272 yang memberi tafsiran mengenai *locus standi* seperti berikut -

*“ Hak untuk didengari atau locus standi adalah suatu hak yang diberikan kepada seseorang yang terkesan dengan sesuatu tindakan oleh pihak yang satu lagi. Untuk membolehkan kesnya didengar di mahkamah, orang tersebut perlu membuktikan bahawa dia mempunyai kepentingan untuk dilindungi atau dipertahankan.”*

[26] Di dalam kes *Mohamed Ismail lwn Tan Sri Haji Othman Saat [1982] 2 MLJ*, Mahkamah Persekutuan memutuskan bahawa bagi membuktikan plaintif

mempunyai *locus standi* atau tidak, ia tidak perlu membuktikan ia ada kepentingan sebenar dalam kes itu. Seseorang itu boleh memohon suatu deklarasi dari mahkamah jika dia mempunyai satu kausa tindakan di sisi common law atau untuk melindungi suatu hak berasaskan statut, atau jika, dia akan mengalami mudarat disebabkan pihak defendan.

[27] Dalam kes yang terkemudian iaitu kes *Abdul Razak lwn Kerajaan Negeri Johor [1994] 3 AMR 2463*, Mahkamah telah menyatakan untuk membuktikan *locus standi*, plaintif mestilah mampu membuktikan tiga perkara seperti berikut -

- i. Plaintif ada hak yang diiktiraf di bawah undang-undang;
- ii. Hak Plaintif telah dilanggari atau dinodai;
- iii. Plaintif mengalami mudarat disebabkan pelanggaran haknya.

[28] Dalam kes di hadapan kami ini, Perayu adalah seorang abang kandung kepada Responden 2. Responden 1 dan Responden 2 telah berkahwin di Majlis Agama Islam Wilayah Songkhla, Thailand pada 14 November 2017 menggunakan Wali Am. Kami berpendapat dalam keadaan wali bapa masih hidup dan tidak dibuktikan telah hilang kelayakan maka Perayu belum mempunyai hak sebagai wali sekaligus tiada sebarang hak Perayu yang telah dilanggar. Oleh yang demikian Perayu tidak mempunyai *locus standi* untuk diterima sebagai pencelah.

[29] Oleh yang demikian, berdasarkan ulasan-ulasan yang telah dikemukakan kami berpuashati menyatakan bahawa Perayu telah gagal untuk menunjukkan kepada kami kekhilafan Hakim Bicara bagi mewajarkan kami untuk campur tangan di dalam keputusan yang diberikan. Sebaliknya kami berpendapat Hakim

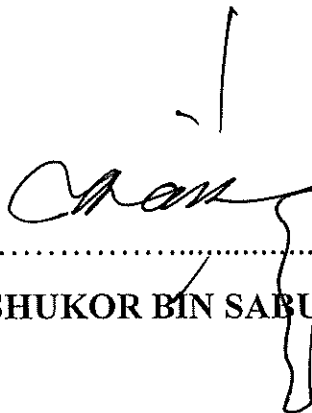
Bicara telah memutuskan kes permohonan tersebut berdasarkan undang-undang dan Hukum Syarak.

### KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Hujahan Pihak-Pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

1. Rayuan Perayu ini adalah **DITOLAK**.
2. Mahkamah memerintahkan Perintah Mahkamah Tinggi Syariah dalam Kes Permohonan No. : 10200-041-0131-2020 bertarikh 20 Julai 2020 adalah **DIKEKALKAN**.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-

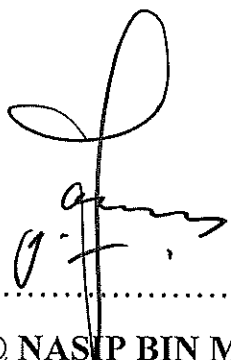


- .....
1. **Y.A.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**  
Pengerusi  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

- 
- .....
2. ~~Y.A DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF~~  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

- 
- .....
3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

